



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

20 בנובמבר 2023

1681

ז' בכסלו התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 149 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. 234

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 149 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

1. ב"ח התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 89א –

(1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) יושב ראש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תוכנית כאמור בסעיף קטן (א) רשאי, מטעמים שיירשמו, להורות על דרכי פרסום נוספות על האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אם מצא כי הפרסום לפי הוראות הסעיפים הקטנים האמורים אינו יעיל, בשל נוכחות מעטה של תושבים בשטח שעליו חלה התוכנית עקב מצב מיוחד בעורף שהוכרז לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951²;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 בסעיף 89א לחוק נקבעה חובת פרסום הודעה על דבר הפקדת תוכנית מיתאר מקומית או תוכנית מפורטת, למשך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות, על גבי שלט בתחום התוכנית. בסעיף קטן (ג) לסעיף האמור הוסמך יושב ראש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תוכנית כאמור (בסעיף זה – יושב ראש מוסד התכנון), לפטור, באופן מלא או חלקי, מחובת הפרסום על גבי שלט, בהתאם לתנאים שבסעיף הקטן. כמו כן יושב ראש מוסד התכנון הוסמך להורות על דרכי פרסום חלופיות לתוכנית אשר ניתן לגביה פטור כאמור. מכאן כי לפי הדין בנוסחו ביום סמכותו של יושב ראש מוסד התכנון להורות על דרכי פרסום שלא נקבעו בחוק, חלה רק כדרכי פרסום חלופיות לגבי תוכנית שהוא פטר, באופן מלא או חלקי, מחובת הפרסום על גבי שלט הקבועה בסעיף 89א.

ישנן נסיבות שבהן אין הצדקה לפטור מחובת הפרסום על גבי שלט כפי שנקבעה בסעיף כאמור, אלא שנדרש פרסום נוסף על הפרסום על גבי שלט. זאת בעיקר במצבים שבהם יש נוכחות דלילה של תושבים בשטח התוכנית, הנובעת עקב מצב מיוחד שהוכרז בעורף, כדוגמת המצב הביטחוני המתואר לעיל בחלק הכללי.

לפיכך, מוצע להסמיך יושב ראש מוסד תכנון להורות לגבי תוכנית מסוימת או סוגי תוכניות, על דרכי פרסום נוספות על פרסום על גבי שלט, וזאת אם מצא שבשל מצב מיוחד בעורף שהוכרז בשטח התוכנית, קיימת באותו שטח נוכחות מעטה ודלילה של תושבים, כך שהפרסום על גבי שלט בשטח התוכנית אינו מספיק יעיל.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי החלטת יושב ראש מוסד תכנון להורות על דרכי פרסום חלופיות לפי סעיף 89א(ג) לחוק או על דרכי פרסום נוספות לפי סעיף 89א(ב1) המוצע, תפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון ושל מינהל התכנון.

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמהלכה נכנסו מעל 1,000 מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

בעקבות זאת, החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוקייסוד: הממשלה, והוכרז בצבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל) על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות), הכרזה שהורחבה לשטח המדינה כולה (ראו ילקוט הפרסומים 11675 התשפ"ד, עמ' 319, 324). הכרזת שר הביטחון אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023). הכרזה זו מוארכת מעת לעת, ונכון לעתה עומדת בתוקף עד יום ז' בכסלו התשפ"ד (20 בנובמבר 2023) (ראו ילקוט הפרסומים התשפ"ד, מס' 11691, עמ' 430; מס' 11695, עמ' 458; מס' 11725, עמ' 642; מס' 11738, עמ' 728; מס' 11766, עמ' 906; ומס' 11789, עמ' 1076).

במסגרת האירועים האמורים, צה"ל ערך גיוס מילואים רחב, לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון. במקביל, מרחב עוטף עזה ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרזו כשטחים צבאיים סגורים שהכניסה אליהם אסורה, וביישובים רבים בישראל התושבים התבקשו להתפנות מבתיהם לנוכח האירועים.

על רקע מצב דברים זה ובצל מצב הלחימה השורר במדינה, מוצע לבצע כמה תיקונים בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), מקצתם כהוראת שעה וחלקן כהוראה קבועה, כדי להקל ולקצר, ככל האפשר, את ההליכים ואת לוחות הזמנים בכל הנוגע לבניית מרחבים מוגנים לכלל הציבור ולהקמת יחידות דיור ומבני ציבור למפונים שפונו מבתיהם, כמפורט להלן.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ד, עמ' 60.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

"(ג) החלטת יושב ראש מוסד תכנון לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), תועבר למינהל התכנון ותתפרסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון ושל מוסד התכנון."

תיקון סעיף 151 2. בסעיף 151(ג) לחוק העיקרי, במקום "שקבע שר הביטחון" יבוא "שנקבע".

תיקון סעיף 200 3. בסעיף 200 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לא יראו קרקע כנפגעת אם נפגעה על ידי תוכנית שמטרתה היחידה היא קביעת הוראות לבניית מרחב מוגן במבנה קיים, בשטח שלא יעלה על השטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951."

דברי הסבר

ואולם לפי הדין בנוסחו כיום, קיים חשש כי אישור תמ"א למיגון (או תוכניות הדומות לה) עשוי להקים עילת תביעה לפי סעיף 197, אם תוכן ירדת ערך בשל הקמת המרחב המוגן, עקב אישור התמ"א למיגון. וזאת בעיקר בשל האפשרות להקים את המרחב המוגן בחריגה מקווי הבניין שנקבעו בתוכנית המפורטת החלה במגרש. לעת הזאת, מצב הדברים המתואר אף מהווה חסם לאישורה של תמ"א למיגון, וזאת למרות הצורך הדחוף והחיוני באישורה.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 200 לחוק ולהוסיף את סעיף קטן (ב), ולקבוע בו כי פגיעה במקרקעין, עקב אישור תוכנית אשר מטרתה היחידה היא קביעת הוראות המאפשרות הקמת מרחב מוגן במבנה הקיים בעת אישורה של תוכנית כאמור, בשטח שלא יעלה על השטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות, לא תקים עילת תביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק. יודגש כי הפטור מפיצוי לפי סעיף 197 לחוק, יחול רק על תוכנית שזו מטרתה היחידה, ולכן הפטור לא יחול על תוכנית הכוללת הוראות המאפשרות הקמת מרחב מוגן לצד הוראות אחרות שאינן עוסקות במרחב מוגן. ולגבי תוכנית כאמור תיבחן הזכאות לפיצוי, על כלל מרכיביה, לפי החוק בנוסחו כיום בלבד.

יצוין כי הקמת מרחב מוגן בחריגה מקווי הבניין שנקבעו בתוכנית המפורטת החלה במגרש, מתאפשרת גם בהליך של הקלה לפי תקנות התכנון והבנייה (הקלה, שימוש חורג וסטייה מתוכנית), התשפ"ג-2023 (יוער כי בהליך של הקלה כאמור, אף ניתן לאשר הקמת מרחב מוגן, עד קו בניין 0, תוצאה שלא מתאפשרת מכוח תמ"א למיגון). לנוכח העובדה שסעיף 197 לחוק אינו מקים עילת תביעה לפיצוי עקב אישור הקלה, הרי גם מטעם זה אין בהצעת החוק כדי לגרום מפיצוי שהפרט היה זכאי לקבל לפי הדין הקיים, שכן אם הקמת המרחב המוגן הייתה מתבקשת בדרך של בקשת הקלה, לא הייתה קמה עילת תביעה לפיצוי לפי סעיף 197, תהיה ירדת הערך בשל הקמת המרחב המוגן אשר תהיה.

עוד יצוין כי בשל קביעותיו של בית המשפט העליון באשר לתחולתו של סעיף 200 לחוק, במרבית המקרים, גם לפי החוק בנוסחו כיום, פגיעה הנובעת מתוכנית להקמת מרחב מוגן לא תזכה בפיצויים לפי סעיף 197 לחוק מהסיבות המפורטות להלן: ההוראה בתוכנית כאמור נמנית עם ההוראות המפורטות בסעיף 200 לחוק; אין זה מן הצדק

מוצע לקבוע הוראות אלה כהוראות קבועות כך שיהיה ניתן לפעול לפיהן גם במצבי חירום בעתיד, אם יהיו, בכפוף לתנאים שנקבעו בהצעת החוק.

סעיף 2 בסעיף 151 לחוק נקבע כי תוספת שטחי שירות המתחייבת משינוי הוראת חוק או תקנות לאחר אישור התוכנית או תוספת שטחי שירות לשם בניית מרחב מוגן, בשטח שלא יעלה על השטח שנקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות, לא ייחשבו כסטייה מתוכנית.

ואולם, בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990, ניתנת סמכות לגורמים אחרים מלבד שר הביטחון לקבוע מפרטים ואת שטח המרחב המוגן המינימלי. כך למשל בתקנה 4 לתקנות האמורות נקבע כי מי ששר הביטחון הסמיכו לכך רשאי לקבוע כי מפרטים נוספים, כפי שהם בתוקף מומן לזמן, יהיו חלק בלתי נפרד מהתקנות, ובתקנה 236(ד) לתקנות האמורות נקבע כי רשות מוסמכת רשאית לקבוע שטחים גדולים מן הקבוע בתקנות כאמור.

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 151(ג) לחוק, ולהפנות לכל שטח שייקבע לפי חוק ההתגוננות והתקנות לפיו, כך שתוספת שטחי בנייה לצורך בניית מרחב מוגן, לא תיחשב כסטייה מתוכנית, וזאת בשטח שלא יעלה על השטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות, גם אם לא נקבע על ידי שר הביטחון עצמו.

סעיף 3 בסעיף 197 לחוק נקבעה זכות לפיצוי בשל פגיעה במקרקעין עקב אישור תוכנית, בכפוף להוראות סעיף 200 לחוק, שבו פורטו סייגים לזכות הפיצוי האמורה.

על רקע החשיבות העצומה בהקמת מרחבים מוגנים בעורף, ובייחוד לעניין מרחב מוגן דירתי ומרחב מוגן למבני ציבור, החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה על קידום תוכנית מיתאר ארצית למיגון, אשר תחול בכל רחבי המדינה (להלן – תמ"א למיגון). תמ"א זו תתקן, הלאה למעשה, את כל התוכניות המפורטות הקיימות לעניין קווי בניין, תכסית וגובה, כך שלאחר אישורה, במקרים רבים, יהיה ניתן להקים מרחבים מוגנים בפטור מהיתר בנייה (בהתאם להוראות השעה הקבועה בסימן 1' לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014), או בהליך של רישוי מקוצר (בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז-2017, ותקנה 40 שם), או בהליך רישוי רגיל, והכול בלא צורך בהליך של הקלה לפי סעיף 149 לחוק.

- תיקון התוספת השלישית 4. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בסעיף 19(ב)9, אחרי "בשל בניית מרחב מוגן" יבוא "או בשל תוכנית שמטרתה היחידה היא קביעת הוראות לבניית מרחב מוגן, והכול" ובמקום "שקבע שר הביטחון לפי" יבוא "שנקבע לפי".
- תיקון התוספת הרביעית 5. בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, בסעיף 9(א), אחרי "סעיף 200" יבוא "(א)".
- הוספת סעיף 1266 6. אחרי סעיף 1266 לחוק העיקרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

אישור תמ"א למיגון (או תוכניות דומות לה) עלול לייצר אי-ודאות בנוגע לחבות בהיטל השבחה במימוש בדרך של מכר ובכך להוות חסם נוסף לאישורה של תמ"א למיגון (או תוכניות דומות לה). כדי להסיר חשש כאמור, מוצע להוסיף על ההוראה הקבועה בחוק, הוראה נוספת ולפיה לא תהיה חבות בהיטל השבחה עקב אישור תוכנית שמטרתה היחידה היא קביעת הוראות המאפשרות הקמת מרחב מוגן במבנה הקיים בעת אישורה של תוכנית כאמור, וזאת גם אם האפשרות להקמת המרחב המוגן כפי שנקבעה בתוכנית זו לא הותנתה בפרסום להערות הציבור או אף בשיקול דעת תכנוני של הוועדה המקומית, ואף אם מדובר בתוכנית קונקרטית ונקודתית.

יובהר כי הוראה זו מוגבלת אף היא למרחב מוגן בשטח שלא יעלה על השטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות (כפי שנקבע לעניין הפטור בדרך של הקמת מרחב מוגן או חדר הכולל שיפורי מיגון).

הצעה זו משלימה את ההצעה הקודמת (ראו דברי הסבר לסעיף 3), לעניין פטור מפיצוי לפי סעיף 197 לחוק על תוכניות כאמור. מטרתן של שתי ההצעות היא להסיר חסמים הקשורים בקידום תוכניות שמטרתן היחידה היא הסדרת האפשרות להקמת מרחבים מוגנים, כך שמצד אחד תוכניות כאמור לא יזכו בפיצוי לפי סעיף 197 לחוק, ומצד שני לא יחייבו בהיטל השבחה, אף במימוש בדרך של מכר.

כמו כן, ובהמשך לתיקון בסעיף 151(ג) לחוק, כפי שהוצע בסעיף 2 להצעת חוק, גם כאן מוצע לתקן את הסעיף כך שבמקום המילים "שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות" יבוא "בשטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות", וזאת מאותם טעמים כפי שפורטו בדברי ההסבר לסעיף 2.

בשל הטעמים העומדים ביסודה של הצעה זו, מוצע לקבוע גם אותה כהוראה קבועה ולא כהוראת שעה.

סעיף 5 בשל התיקון המוצע בסעיף 200 לחוק (ראו דברי הסבר לסעיף 3 לעיל) מוצע להבהיר כי סעיף 9 לתוספת הרביעית בחוק מתייחס לסעיף 200(א) לחוק בלבד, ולא לסעיף קטן (ב) המוצע.

סעיף 6 כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, על רקע המצב המלחמתי מרחב עוטף עזה ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרזו כשטחים צבאיים סגורים שהכניסה אליהם אסורה, וביישובים רבים בישראל התושבים התבקשו להתפנות מבתיים לנוכח האירועים. כדי לתת מענה מהיר ויעיל למפונים שפוננו מבתיים, כך

לשלם בגין הפגיעה פיצויים (ראו, בין השאר, ע"מ 683/13 רשות שדות התעופה נ. אליהו טויטו וא' (פורסם באר"ש, י"ט באלול התשע"ה (03 בספטמבר 2015)) (להלן – עניין טויטו), בפסקאות 98 עד 116 לפסק הדין); והפגיעה אינה עוברת את התחום הסביר, בשל העקרונות שנקבעו בפסיקה (ראו עניין טויטו, פסקאות 107 עד 111) ובכללם – חיוניות האינטרס הציבורי שבאה התוכנית לקדם, היקף פריסתה של התוכנית, פיזור הנזק ושיעור הירידה בערך המקרקעין הנפגעים (בעניין טויטו נקבע סף פגיעה של 5% מערך הקרקע או הדירה אך אין מדובר ברף כמותי אוניברסלי אלא יש להתאימו לנסיבות המקרה הקונקרטי).

עם זאת, ובשל העובדה שאין אפשרות לשלול מקרים שבהם הפגיעה עקב התמ"א למיגון (או תוכנית דומה לה) תוכר בבית משפט כפגיעה שאינה מוצדקת או אינה סבירה, וכדי לייצר ודאות ומניעת הליכים בהקשר זה, מוצע התיקון לעיל.

יודגש, כי ברוב המכריע של המקרים, הפטור המוצע עוסק בפגיעה עקיפה בלבד, ולא בפגיעה ישירה, שכן תוכנית כאמור מאפשרת הקמת מרחב מוגן בלבד, ואין בה כדי לצמצם את אפשרויות הניצול של הקרקע או את המשטר החל עליה (ראו פסקה 14 בעניין טויטו). בהקשר זה יצוין, כי ההסדר החוקי הקיים בסעיף 197 לחוק, שלפיו גם פגיעה עקיפה מזכה בפיצוי לפי אותו סעיף, שלא במסגרת דיני מטרידים, הוא חריג עד מאוד. הסדר חריג זה מהווה נטל משמעותי ולעיתים אף חסם לקידום תוכניות. הסדר זה ראוי לכחינה מחודשת, ובעבר הופצו, פעמים מספר, הצעות חוק שביקשו לצמצם את הפיצוי בגין פגיעה עקיפה. מכל מקום, הצעת חוק זו מבקשת רק לבטל את חובת הפיצוי עקב פגיעה עקיפה, בשל תוכנית אשר מטרתה היחידה היא הקמת מרחבים מוגנים, דוגמת תמ"א למיגון.

יובהר כי הוראה זו מוגבלת למרחב מוגן בשטח שלא יעלה על השטח שנקבע לפי חוק ההתגוננות.

בשל הטעמים העומדים ביסודה של הצעה זו, מוצע לקבוע אותה כהוראה קבועה ולא כהוראת שעה.

סעיף 4 בסעיף 19(ב)9 (9) לתוספת השלישית לחוק נקבע פטור מהיטל השבחה להקמת מרחב מוגן או להקמת חדר עם שיפורי מיגון, אך הפטור כאמור נקבע רק במימוש בדרך של היתר בנייה (או הקמת מרחב מוגן בפטור מהיתר בנייה) ולא במימוש בדרך של מכר (בהתאם לאמור בפסקה (3) להגדרה "מימוש וזכויות" בסעיף 1(א) לתוספת השלישית לחוק).

”פטור לעניין
עבודות או
שימושים לצורך
הקמת מתחם
מגורים בעבור
מי שפונד מביתם
– הוראת שעה –
חרבות ברזל

1266. (א) נוכח שר הפנים כי קיים צורך בביצוע עבודות או שימושים לצורך הקמת מתחם שימש למגורים של מי שפונד מביתם בשל המצב הביטחוני המיוחד, רשאי הוא, בתקופה הקובעת, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, לקבוע בצו פטור מהיתר לפי פרק ה' או פטור מתוכנית, לעבודות או לשימושים הנדרשים לצורך הקמת המתחם כאמור, והכול בכפוף להוראות כמפורט להלן ולהוראות סעיף קטן (ג):

- (1) העבודות והשימושים יהיו למטרות מגורים, או לצורכי ציבור שימשו בעיקר ובמישרין את יחידות הדיור במתחם המגורים, ולמטרות אלה בלבד;
- (2) העבודות ייעשו בידי המדינה, בידי גוף הפועל מטעמה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת הממשלה או בידי רשות מקומית, בלבד;
- (3) בצו ייקבעו תנאים לביצוע העבודות או השימושים, ובכלל זה לעניין מקום ביצועם ותקופת ביצוע העבודות וכן תיקבע תקופת תוקפו של הצו, ובלבד שתקופת תוקפו של צו הקובע פטור מתוכנית תיקבע בכפוף להוראות סעיף קטן (ג);
- (4) לעניין צו הקובע פטור מתוכנית –

- (א) התקבלה חוות דעת בכתב מאת מתכנן המחוז, ולפיה, על פני הדברים, קיימת אפשרות סבירה להסדרת העבודות כפי שייקבעו בצו כאמור, בתוכנית; חוות דעת מתכנן המחוז כאמור תכלול התייחסות גם למידת התאמתה של תוכנית כאמור לתוכניות מיתאר מחוזיות ולתוכניות מיתאר ארציות;
- (ב) בצו יפורטו ההוראות כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד);

ד ב ר י ה ס ב ר

א. העבודות והשימושים יהיו למטרות מגורים למפונדים, או לצורכי ציבור המשמשים בעיקר ובאופן ישיר את מתחם המגורים למפונדים, ולמטרות אלה בלבד. לעניין זה מוצע לקבוע כי סוג מבנה הציבור שיהיה ניתן להקים לצורכי המפונדים בפטור מתוכנית ומזהית מכוח הצו, יכלול מבנה לצורכי חינוך ורוחה, דת ותרבות, מוסד קהילתי, מיתקן תשתית מקומי (כהגדרתו בסעיף המוצע), או מרפאה, וכן צורך ציבורי אחר הנדרש לצורך מתחם המגורים למפונדים ולצורך זה בלבד.

ב. ביצוע העבודות ייעשה על ידי המדינה, או על ידי גוף הפועל מטעמה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת הממשלה או על ידי רשות מקומית (הוראה דומה קיימת בסעיף 266ה(2) לחוק);

ג. הצו יפרט את המתחם שבו יותרו העבודות והשימושים כאמור, ויקבע תנאים לביצועם, ובכלל זה את התקופה

שיהיה ניתן להקים בעבורם יחידות דיור ומבני ציבור בלוחות זמנים מהירים ככל האפשר, מוצע לתקן את החוק ולהוסיף בו את סעיף 266, אשר יסמך את שר הפנים, לתקופה של שנה מיום תחילתו של חוק זה, לתת צו בעבור הקמת מבנים כאמור בפטור מתוכנית ומזהית, תוך קביעת כללים ותנאים להפעלת סמכות זו, כמפורט להלן.

יובהר כי סעיף 266 לחוק, שעניינו פטור לעבודות זמניות לשם ביצוע מיזם בעל חשיבות לאומית או מיזם בעל חשיבות לכלל המחוז, לא נותן מענה לצורך הנזכר שכן אם לא מדובר במבנים יבילים, ההנחה היא שלא בהכרח מדובר בעבודות זמניות כהוראת הסעיף האמור. לפיכך יש צורך בסעיף החדש המוצע.

ואלה עיקרי התנאים שמוצע לקבוע לשם הפעלת הסמכות לתת צו כאמור לפטור מהיתר:

(ג) הצו יחול בתחום שטחו של יישוב, או בסמיכות אליו, ולא יחול בתחום הסביבה החופית או בתחום גן לאומי או שמורת טבע.

(ב) על צו לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 266(ג) עד (ה), בשינויים המחויבים.

(ג) נקבע בצו כאמור בסעיף קטן (א) פטור מתוכנית, יפקע תוקפו של הצו לענין פטור כאמור, בהתקיים אחד מאלה:

(1) לא הוגשה תוכנית הכוללת הוראות להסדרת העבודות כפי שנקבעו בצו (בסעיף קטן זה – התוכנית), למוסד התכנון המוסמך לאשרה, בתוך שלוש שנים ממועד תחילתו של הצו; לענין זה, הוגשה תוכנית ונדחתה על ידי מוסד התכנון המוסמך לאשרה, יראו אותה ממועד הדחייה כאילו לא הוגשה;

(2) לא התקבלה החלטה על אישור התוכנית, בתוך חמש שנים ממועד תחילתו של הצו;

(3) התוכנית לא נכנסה לתוקף, בתוך שבע שנים ממועד תחילתו של הצו;

(4) התוכנית נכנסה לתוקף.

(ד) פקע תוקפו של הצו לפי סעיף קטן (ג) עד (3), יהיה אחראי מי שביצע את העבודות לפי הצו להחזיר את המצב לקדמותו, ככל האפשר, ורשאי שר הפנים לקבוע בצו גורם אחר שיהיה אחראי להשבת המצב לקדמותו כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

לענין צו הפוטר מהיתה, יובהר כי עם פקיעת הצו, יהיה נדרש להסדיר את העבודות שהוקמו מכוח הצו, במסגרת היתר לפי החוק, אם לא ייקבע הסדר חוקי אחר למצב דברים זה (כך גם לענין צו הפוטר מתוכנית ומהיתה, לאחר כניסתה של תוכנית אשר מסדירה את העבודות שהותרו בצו לתוקף, ופקיעת הצו).

אם הצו פוטר גם מתוכנית, יחולו גם התנאים האלה:

א. בשל כך שצו לפי הסעיף המוצע מאפשר גם ביצוע עבודות והקמת מבנים שיכול שיישאו קבועים, מוצע לקבוע כי לא יינתן צו כאמור אלא אם כן התקבלה חוות דעת בכתב מאת מתכנן המחוז, לפיה, על פני הדברים, קיימת אפשרות סבירה להסדרת העבודות כאמור, בתוכנית. בכלל זה, תתייחס חוות הדעת גם למידת התאמתה של תוכנית כאמור לתוכנית מיתאר מחוזיות ולתוכניות מיתאר ארציות. יובהר כי חוות דעת זו אינה בבחינת מסמך תכנוני אשר ניתן להסתמך עליו כי תאושר במתחם תוכנית כאמור, והיא משמשת רק לצורך הפעלת הסמכות לפי הסעיף המוצע;

לביצוע העבודות, ותקופת תוקפו של הצו, שיכול שתהיה לתקופות שונות לענין הפטור מתוכנית ולענין הפטור מהיתה. יובהר, כי אף על פי שהאפשרות להוצאת הצו נקבעה למשך שנה מיום תחילתו של החוק, הרי תקופת תוקפו יכול שתהיה מעבר לתקופה של שנה;

ה. התקיימו ההוראות הקבועות בסעיף 266(ג) עד (ה) לחוק, הוראות אלה קובעות – כי לדיון במועצה הארצית, שיתקיים לפני מתן הצו, יוזמן ראש הרשות המקומית שבתחומה אמורות להתבצע העבודות כאמור ותינתן לו הזדמנות להשמיע את עמדתו בענין; כי צו כאמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים לפחות 15 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות או השימושים, תוך מתן סמכות לשר הפנים להורות, במקרים חריגים, על קיצור תקופה זו; כי ההודעה על מתן צו תישלח 15 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות או השימושים למי שנדרש לפי חוק אישורו לביצוע העבודות או השימושים האמורים, לגורמים המנויים בסעיף 119(ב)(9)(א) לחוק, ולרשות המקומית הנוגעת בדבר; וכן שביצוע העבודות או השימושים שיתרו בצו יהיה כפוף להוראות לפי חוק שעניינן תכן הבנייה.

"מיתקן תשתית מקומי" – מיתקן לייצור, להפקה, לאספקה, לאגירה, לטיפול ולהולכה של חשמל, מים, ביוב או פסולת, מיתקן לאספקה, לאגירה ולהולכה של דלק, גז או נפט, וכן מיתקן תקשורת;

"המצב הביטחוני המיוחד" – המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הוכרו מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"צורכי ציבור" – שטח ציבורי פתוח, דרך, מבנה לצורכי חינוך, רווחה, או דת ותרבות, מוסד קהילתי, מיתקן תשתית מקומי, מרפאה, או צורך ציבורי אחר הנדרש לצורך מתחם המגורים בלבד;

"התקופה הקובעת" – תקופה של שנה מיום תחילתו של חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 149 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023.

ד ב ר י ה ס ב ר

במצבים שבהם חלה החובה להחזיר את המצב לקדמותו, מוצע לקבוע כי האחראי להחזיר את המצב לקדמותו יהיה מי שביצע את העבודות לפי הצו, תוך מתן סמכות לשר הפנים לקבוע בצו גורם אחר שיהיה אחראי על השבת המצב לקדמותו.

מוצע כי הוראות אלה יפורטו גם בצו כדי לשקף אותן לציבור בצו עצמו, בלא צורך לעיין בהוראות הסעיף המסמך.

יובהר כי אם נכנסה לתוקף תוכנית הכוללת הוראות להסדר העבודות כפי שנקבעו בצו, יפקע תוקפו של הצו לעניין פטור כאמור, אך הצו ימשיך לחול לעניין פטור מהיתר, ויפקע בהתאם לקבוע בצו לעניין זה (גם לעניין זה יובהר כי אם נכנסה לתוקף תוכנית אשר מסדירה רק חלק מהעבודות כפי שנקבעו בצו, יפקע תוקפו של הצו, רק לגבי אותו חלק, ועל החלק שלגביו לא חלה התוכנית, ימשיך לחול הפטור מתוכנית עד תום המועד להגשת תוכנית, לאישורה, או לכניסתה לתוקף, לפי העניין, כנוכח לעיל);

ג. הצו יינתן בשטח יישוב או בשטח הסמוך ליישוב ולא בשטח המצוי בסביבה החופית, או בשמורת טבע או בגן לאומי. וזאת בשל הצורך לתחום את האפשרות למתן צו לפי הסעיף המוצע, להרחבת יישוב קיים או לפחות בסמיכות ליישוב קיים, כך שלא תתאפשר הקמת מתחם במנותק מיישוב קיים ובלא זיקה אליו.

ב. כדי לחייב את הכשרת העבודות והשימושים שהותרו בצו, בתוכנית, מוצע לקבוע כי אם לא הוגשה תוכנית הכוללת הוראות להסדרת העבודות כפי שנקבעו בצו, למוסד התכנון המוסמך לאשרה, בתוך שלוש שנים ממועד תחילתו של הצו, יוחזר המצב לקדמותו ככל האפשר (יובהר כי אם הוגשה תוכנית כאמור בתוך פרק הזמן הנזכר, רק לעניין חלק מהעבודות שהותרו בצו, הרי החלק שלגביו לא הוגשה התוכנית בפרק הזמן הנזכר, יוחזר לקדמותו ככל האפשר); לעניין זה מוצע לקבוע, כי אם הוגשה תוכנית כאמור ונדרתה על ידי מוסד התכנון המוסמך כאמור, יראו אותה ממועד הדחייה כאילו לא הוגשה, וניתן להגיש פעם נוספת. לא הוגשה פעם נוספת בתוך שלוש שנים ממועד תחילתו של הצו, יוחזר המצב לקדמותו ככל האפשר. כמו כן, מוצע לקבוע כי אם לא התקבלה החלטה על אישור תוכנית, הכוללת הוראות להסדרת העבודות כפי שנקבעו בצו, בתוך חמש שנים ממועד תחילתו של הצו, יוחזר המצב לקדמותו ככל האפשר (גם לעניין זה יובהר כי אם אושרה תוכנית כאמור בתוך פרק הזמן הנזכר, רק לעניין חלק מהעבודות שהותרו בצו, הרי החלק שלגביו לא אושרה התוכנית, יוחזר לקדמותו ככל האפשר) וכן כי אם לא נכנסה לתוקף התוכנית, הכוללת הוראות להסדרת העבודות כפי שנקבעו בצו, בתוך שבע שנים ממועד תחילתו של הצו, יוחזר המצב לקדמותו ככל האפשר (גם לעניין זה יובהר כי אם נכנסה לתוקף תוכנית כאמור בתוך פרק הזמן הנזכר, רק לעניין חלק מהעבודות שהותרו בצו, הרי החלק שלגביו לא נכנסה התוכנית לתוקף, יוחזר לקדמותו ככל האפשר).

(א) הוראות סעיף 200(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו על תוכנית כאמור באותו סעיף, שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היא הופקדה ביום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) או לאחריו;

(2) היא תוכנית מיתאר ארצית שאושרה ביום התחילה או לאחריו.

(ב) הוראות סעיף 19(ב)(9) בתוספת השלישית לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יחולו על תוכנית כאמור באותו סעיף, שאושרה ביום התחילה או לאחריו.

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע לקבוע כי פטור מהיטל השבחה לתוכנית להקמת מרחב מוגן כאמור בסעיף 4 המוצע יחול רק על תוכנית שנכנסה לתוקף ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו, כך שאירוע המס לא התרחש. אך לעניין תוכנית שאושרה לפני תחילתו של חוק זה, יחול ההסדר הקיים בסעיף 19(ב)(9) לתוספת השלישית לחוק כנוסחו ביום, ולא ההסדר החדש, זאת בין ששולם היטל בשל תוכנית כאמור ובין שלא. יוער כי בסעיף זה מוצע כי המועד הקובע לתחולת החוק על תוכנית כאמור, יהיה יום אישור התוכנית, לעומת המועד הקובע המוצע בסעיף 3 להצעת החוק לעניין תחולת הפטור מפיצוי לפי סעיף 197 לחוק על תוכנית כאמור, שלגביו המועד הקובע הוא הפקדת התוכנית. שוני זה נובע מכך שההסדר המוצע בסעיף 3 להצעת החוק עשוי לפגוע בפרט, ומטעם זה יש לאפשר לו להגיש התנגדות לתוכנית מופקדת בשים לב לאותו הסדר חדש. נימוק זה אינו קיים לעניין הפטור מהיטל השבחה על תוכנית כאמור גם במימוש בדרך של מכר, כמוצע בסעיף 4 להצעת החוק. מוצע יום אישור התוכנית, שהוא מועד אירוע המס היוצר את החיוב בהיטל השבחה.

סעיף 7 מוצע לקבוע כי פטור מפיצוי לפי סעיף 197 לחוק לתוכנית להקמת מרחב מוגן כאמור בסעיף 3 המוצע, יחול רק על תוכנית שהופקדה ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו. זאת לשם מתן אפשרות לציבור להגיש התנגדות לתוכנית כאמור בסעיף 3 המוצע, בשים לב להסדר החדש שאינו מקנה זכות תביעה לפיצויים אם חלה פגיעה במקרקעין בשל תוכנית כאמור.

עם זאת, מוצע לקבוע חריג לעניין תמ"א למיגון. לפי המוצע ההסדר החדש יחול על תמ"א זו, אם היא אושרה ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו. וזאת גם אם היא הועברה להערוך הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור לפני יום תחילת חוק זה. חריג זה לעניין תמ"א למיגון, נובע מהדחיפות שבאישורה של התמ"א למיגון, ובשל כך שתמ"א זו מצויה כבר בעיצומו של ההליך להעברת הערות והשגות, תוך שהצעת חוק זו מופצת אף היא לציבור, וכן תינתן ארכה נוספת לציבור להגיש השגות לתמ"א, בשים לב להסדר המוצע בייחוד לעניין פטור מפיצוי לפי סעיף 197 לחוק.